Лабораторная работа №9
Исследование правовых аспектов защиты ПО

1 Цель работы

1.1 Познакомиться с методами правовой защиты ПО

2 Литература

2.1 Зверева В. П., Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем : учебник для студ. учреждений сред. проф. Образования / В. П. Зверева, А. В. Назаров. – М. : Издательский центр «Академия», 2018. – 256 с.

3 Подготовка к работе

3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).

3.2 Изучить описание лабораторной работы.

4 Основное оборудование

4.1 Персональный компьютер.

5 Задание

5.1 Используя источники сети Интернет заполнить сравнительную таблицу open-source лицензий ПО. В каждой ячейке укажите номер пункта лицензии, который подтверждает соответствующую характеристику. Подберите по ссылке на популярные репозитории, использующие данную лицензию.

Лицензия	Коммерческое использование	Возможность модификаций	Требования к распространению производных работ	Совместимость с проприетарным ПО	Ссылка на репозиторий
MIT					
Apache					
GPL					
LGPL					
BSD					
CC					

Оригинальные тексты open-source лицензий: https://github.com/all-licenses

5.2 Рассмотрите ситуации, оцените правомерны ли они, какие законодательные нормы регулируют данные ситуации?

5.2.1 Студент нашёл публичный репозиторий. В нём нет лицензии, разрешений в описании и указаний на переход произведения в общественное достояние. Студент скопировал значительную оригинальную часть кода в платное приложение. Автор на запросы не отвечал. Студент посчитал молчание разрешением.

5.2.2 Сотрудник технической поддержки написал модуль по личной инициативе в рабочее время на служебном компьютере. Разработка программ не входит в его трудовые обязанности; работодатель не поручал создание

модуля. Сотрудник написал весь код самостоятельно, не использовал код и конфиденциальные сведения работодателя. Сотрудник хочет опубликовать модуль в личном репозитории, но коллега утверждает, что исключительное право принадлежит работодателю, поскольку использован служебный компьютер.

5.3 Рассмотрите ситуацию:

Разработчик создаёт приложение «Учёт оборудования». Он нашёл три альтернативные библиотеки формирования отчётов с одинаковыми функциями: одна предоставляется по MIT, вторая – по Apache License 2.0, третья – по GNU GPLv3.

Разработчик изменяет исходный текст выбранной библиотеки и включает часть её кода непосредственно в исходный текст приложения. Заказчику передаются исполняемые файлы приложения и изменённой библиотеки. Разработчик хочет получать плату за поставку и сохранить собственный код приложения закрытым. Какая из библиотек подойдет ему лучше по условиям лицензирования и почему?

5.4 Используя ресурсы сайта rospatent.gov.ru, подготовить пакет документов для государственной регистрации программы для ЭВМ.

В качестве регистрируемого ПО выберите любое ПО, разработанное вами в процессе обучения.

Пример оформления реферата:



Название программы для ЭВМ:
«Программа прогнозирования уровней "эффекта белого халата" у больных с артериальной гипертензией и бронхиальной астмой, а также с другими сопутствующими заболеваниями, получающих регулярную антигипертензивную терапию»

Реферат:
Программа предназначена для прогнозирования повышения показателей, характеризующих "эффект белого халата" у больных с артериальной гипертензией и бронхиальной астмой, а также с другими сопутствующими заболеваниями, получающих регулярную антигипертензивную терапию. Программа включает в себя форму ввода данных, внутреннюю расчетную часть и форму вывода полученных результатов, в удобном для исследователя текстовом варианте, в виде заключений. Тип ЭВМ: IBM PC-совмест. ПК на базе процессора Pentium 133/AMD Athlon 64 и выше; ОС: Windows.

Язык программирования: VBA (Visual Basic for Application, MS Access)

Объем программы для ЭВМ: 20000 байт

6 Порядок выполнения работы

6.1 Повторить теоретический материал п. 3.1;

6.2 Выполнить задания 5.1-5.4

6.3 Ответить на контрольные вопросы п. 8;

6.4 Заполнить отчет п. 7.

7 Содержание отчета

7.1 Титульный лист;

7.2 Цель работы;

7.3 Таблица п. 5.1
7.4 Разбор ситуаций п. 5.2-5.3
7.5 Ответы на контрольные вопросы п. 6.3;
7.6 Вывод по проделанной работе.

8 Контрольные вопросы

8.1 Что такое проприетарное ПО?
8.2 Кто может разрабатывать лицензии для ПО?
8.3 Что такое авторское право?